

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1158/2533

นางวัน ไล่เลิศ

โจทก์

นางเพ็ญ ไล่เลิศ

จำเลย

นางเพ็ญ ไล่เลิศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 71)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 2339 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา ให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยและหากตกลงแบ่งแยกกันไม่ได้ก็ให้นำออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้มาแบ่งกันตามส่วนของโจทก์จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68,67)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 56)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างทุเลาการบังคับให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างทุเลาการบังคับให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน
ที่ดินทราบ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>